主題精選：土地登記之標示變更登記
📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 租約標示變更登記與土地登記之標示變更登記之
不同
發布日期: 2026-03-19
內文
市地重劃實施辦法第48條規定：「重劃前訂有耕地三七五租約之土地，如無本條例施行細則第
八十九條所定不能達到原租賃目的之情形者，主管機關應於重劃分配結果公告確定後二個月內
邀集權利人協調。協調成立者，應於權利變更登記後函知有關機關逕為辦理終止租約登記。協
調不成者，應於權利變更登記後函知有關機關逕為辦理租約標示變更登記。」所稱「有關機
關」，指鄉（鎮、市、區）公所。所稱「租約標示變更登記」，指三七五租約由重劃前原所有權
人之土地存續於重劃後分配與原所有權人之土地。因重劃前原所有權人土地之坐落、地號及面
積與重劃後分配與原所有權人土地之坐落、地號及面積不同，故應辦理租約標示變更登記。
租約標示變更登記與土地登記之標示變更登記之不同如下：
• (一) 法律性質不同：租約標示變更登記屬於債權（即租約）內容變更登記，土地登記之標示
變更登記屬於物權內容變更登記。
• (二) 登記機關不同：租約標示變更登記由鄉（鎮、市、區）公所辦理，土地登記之標示變更
登記由地政事務所辦理。
• (三) 法律效果不同：租約標示變更登記，非屬登記生效，亦非屬登記對抗，其作用僅是為了
行政管理。土地登記之標示變更登記，採登記生效；亦即，登記完畢發生物權變動之效果。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下